

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1816/2533

นายคำเต็ม มูลลี

โจทก์

นายประวิทย์ นุชนวลรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายประวิทย์ นุชนวลรัตน์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน 31,000
บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 ตุลาคม 2529)
เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 76)

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่ารับ
ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อความที่ฎีกาไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ไม่มีเหตุที่
จะฎีกา ไม่รับ (อันดับ 73,75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>